

SURAT PERJANJIAN KERJA
PEMBANGUNAN PERUMAHAN G1
NO : 014/PPP-KBN/VIII/2024

Perjanjian Pembangunan Perumahan G1 (selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditanda tangani pada hari ini, Kamis, Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Empat (08-08-2024), oleh dan antara:

- I. **PT. PALMA PRIMA PRIMA PLANTATION**, suatu badan hukum yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kabupaten Kotabaru, RT 01 Desa Siayuh Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **Arfy Frisnanto** selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”.
- II. **JUHRAN**, Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6202070804740002, beralamat di Jl. Desa Natai Baru, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai “**PARA PIHAK**”, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**PIHAK**”. **PARA PIHAK** masing-masing bertindak dalam kedudukannya diatas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang saat ini bermaksud untuk membangun perumahan Karyawan Tipe G1.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perorangan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang pekerjaan konstruksi dan/atau pemborongan pada umumnya (*General Contractor*).
- Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pekerjaan pendirian perumahan karyawan tipe G1 milik **PIHAK PERTAMA** yang terletak di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan sebagaimana **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk menerima penunjukan dari **PIHAK PERTAMA** tersebut dengan itikad baik dan profesional.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pekerjaan pembangunan perumahan karyawan tipe G1 sebanyak 7 (tujuh) unit dengan spesifikasi dan denah bangunan terlampir pada perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pekerjaan**”, dengan lokasi Emplasment, milik **PIHAK PERTAMA** (“**Lokasi Kerja**”),

Pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** baik secara konstruksi civil, arsitektur & elektrik harus sesuai dengan gambar/desain perumahan karyawan tipe G1 dan spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**

Hal 1

Paraf Pihak I						
Paraf Pihak II						

PASAL 2

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan memenuhi seluruh persyaratan, antara lain:

1. Dokumen-dokumen yang terdiri atas surat penawaran harga, Kartu Identitas berupa KTP, NPWP dari **PIHAK KEDUA**
2. Peraturan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan peraturan dari Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini.
3. Notulen Rapat yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dari waktu ke waktu, sesuai petunjuk dari **PIHAK PERTAMA** atau Petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

HARGA PEKERJAAN

1. Pekerjaan pembangunan perumahan karyawan tipe G1 sebanyak 7 (tujuh) unit
2. Harga untuk Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** per unit dengan total nilai pekerjaan atas 7 (tujuh) unit sebesar **Rp. 2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah)** dengan uraian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Progress Pekerjaan (%)	Harga Per Unit	Harga Per 7 Unit
			(Rp)	(Rp)
1	Pondasi dan pasang bata ringan	20%	Rp. 60.000.000,-	Rp. 420.000.000,-
2	Pasang kusen dan atap	30%	Rp. 90.000.000,-	Rp. 630.000.000,-
3	Pasang lantai dan plester dinding	20%	Rp. 60.000.000,-	Rp. 420.000.000,-
4	Pasang daun pintu & jendela, pasang plafond, pengecatan, kamar mandi, septic tank dan finishing lainnya	20%	Rp. 60.000.000,-	Rp. 420.000.000,-
5	Jaminan Pemeliharaan	10%	Rp. 30.000.000,-	Rp. 210.000.000,-
		100%	Rp. 300.000.000,-	Rp. 2.100.000.000,-

Harga pekerjaan yang dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** di atas termasuk Pajak Penghasilan (PPh) **PIHAK KEDUA** yang merupakan kewajiban **PIHAK PERTAMA**, untuk selanjutnya disebut "**Harga Pekerjaan**".

3. Harga Pekerjaan tersebut sudah mencakup semua biaya pengadaan alat bantu, penyiapan bahan, upah dan jaminan kecelakaan kerja tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, mobilisasi, transportasi, tempat penyimpanan bahan, pengangkutan bahan atau puing-puing, keuntungan **PIHAK KEDUA** dan biaya-biaya lain yang diperlukan **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan Pekerjaan tersebut.

PASAL 4

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1 di atas akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama (Uang Muka) sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Harga Pekerjaan atau sebesar **Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)**, akan dilaksanakan setelah Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** dan Pekerjaan mobilisasi awal telah selesai dilakukan.

Hal 2

Paraf Pihak I						
Paraf Pihak II						

- b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari Harga Pekerjaan atau sebesar **Rp. 630.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**, akan dilaksanakan setelah progress pekerjaan mencapai 50% dan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan 1 oleh **PARA PIHAK**.
 - c. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Harga Pekerjaan atau sebesar **Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)**, akan dilaksanakan setelah progress pekerjaan mencapai 75% dan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan 1 oleh **PARA PIHAK**.
 - d. Pembayaran Tahap Keempat sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Harga Pekerjaan atau sebesar **Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)**, akan dilaksanakan setelah progress pekerjaan mencapai 100% (selesai) dan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan 1 oleh **PARA PIHAK**.
 - e. Pembayaran Tahap Kelima (Retensi) sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Harga Pekerjaan atau sebesar **Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah)**, dan dilakukan pemotongan PPh 4 ayat 2, akan dilaksanakan setelah selesainya Masa Pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 Perjanjian ini dan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima 2 oleh **PARA PIHAK**.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 di atas akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Berkas penagihan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA** di Kantor Kebun RT 01 Desa Siayuh Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Up. Bpk. Suhariadi (*Kepala Tata Usaha*) meliputi:
 - Surat penagihan (*Invoice*) dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - Kwitansi bermeterai Rp.10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dengan jumlah sesuai nilai *invoice*.
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
 - Foto-foto kemajuan Pekerjaan terakhir.
 3. Pembayaran dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** secara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Bank	:	Bank BRI
Nama Pemilik Rekening	:	Juhran
Nomor Rekening	:	016-3011-5948-4503
 4. Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan **Pekerjaan** adalah 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kerja mulai dari tanggal **08 Agustus 2024** sampai dengan **tanggal 08 April 2025** sesuai timeline **Pekerjaan**.
2. Apabila pada tanggal 31 Agustus 2024 **PIHAK KEDUA** belum juga memulai Pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebelum dimulainya Pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** tersebut.

Hal 3

Paraf Pihak I						
Paraf Pihak II						

3. Bahan-bahan, peralatan, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan ini harus disediakan dengan beban biaya sendiri oleh **PIHAK KEDUA**, dan ketika bahan-bahan material tersebut tiba dilokasi harus di cek terlebih dahulu oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum dilakukan pemasangan atau pemakaian.
4. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi semua persyaratan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**. Apabila terjadi perbedaan antara spesifikasi teknis dan/atau gambar yang telah disetujui dan diserahkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan yang diajukan dalam surat penawaran harga **PIHAK KEDUA**, maka spesifikasi teknis dan/atau gambar **PIHAK PERTAMA** yang berlaku, kecuali dinyatakan lain secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Persetujuan **PIHAK PERTAMA** atas perubahan design, gambar, material, dan hasil kerja yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** tidak akan melepaskan **PIHAK KEDUA** dari tanggung jawabnya seperti yang tercantum dalam Perjanjian ini.
6. Pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) apabila telah diadakan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan telah dilakukan Daftar Kekurangan (*Defect List*) atas kekurangan dan kesalahan pada hasil Pekerjaan. Apabila dinyatakan sudah tidak terdapat kekurangan, akan dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima.
7. Atas pelaksanaan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan (*Progress Report*) setiap bulannya kepada **PIHAK PERTAMA**.
8. Koordinasi teknis Pekerjaan dan seluruh Berita Acara (antara lain Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima) harus ditandatangani oleh **PARA PIHAK**; untuk **PIHAK PERTAMA** akan dilakukan oleh **Manager Administrasi (Bpk. Suhariadi)**, sedangkan untuk **PIHAK KEDUA** adalah **Pemegang SPK (Bpk. Juhran)**
9. Dalam melaksanakan seluruh Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** harus memperhatikan seluruh aspek lingkungan, termasuk tapi tidak terbatas pada melakukan pembersihan Lokasi Kerja dan ruangan-ruangan lain di sekitar Lokasi Kerja dari segala sampah yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pekerjaan tersebut.
10. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menyelesaikan segala tuntutan dan mengganti kerugian kepada **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak manapun juga atas segala akibat yang ditimbulkan oleh kegagalan hasil Pekerjaan **PIHAK KEDUA** dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, pekerjanya, atau orang-orang yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan ini dan dengan demikian membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala kerugian, tuntutan dan/atau tagihan yang timbul dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut.
11. Segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan, antara lain pembayaran upah, pesangon, jaminan kecelakaan kerja, dan status ketenagakerjaan tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya. Dalam hal terjadi permasalahan antara tenaga kerja **PIHAK KEDUA** dengan pihak siapapun juga, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyelesaikannya sendiri tanpa mengikutsertakan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 MASA PEMELIHARAAN

Hal 4

Paraf Pihak I						
Paraf Pihak II						

1. Masa pemeliharaan adalah **30 (tiga puluh) hari** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima. 2. Dalam masa pemeliharaan, **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan perbaikan atas kekurangan, kerusakan dan/atau komplain yang terjadi pada hasil Pekerjaan **PIHAK KEDUA**, dan/atau setiap bagian daripadanya sebagai akibat kurang sempurnanya Pekerjaan dan/atau akibat pemakaian bahan yang kurang sempurna oleh **PIHAK KEDUA** (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan Komplain"), yang pelaksanaannya akan dilakukan sesuai perintah **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan Komplain selambat-lambatnya 1x24 jam sejak **PIHAK KEDUA** menerima instruksi dari **PIHAK PERTAMA** dan harus sudah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai jangka waktu yang ditetapkan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan tingkat komplain/kerusakan yang terjadi.
3. Apabila Pekerjaan Komplain tidak dilaksanakan dan/atau diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengambil alih penyelesaian Pekerjaan Komplain tersebut dengan segala biaya yang timbul ditambah denda sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pekerjaan Komplain menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, dalam hal penyelesaian Pekerjaan Komplain diambil alih oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk tidak melakukan pembayaran atas tagihan Retensi. Pekerjaan Komplain yang tidak dilaksanakan dan atau diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** dapat dialihkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada pihak ketiga dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penunjukan pihak ketiga tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 **SANKSI ATAS KELALAIAN PIHAK KEDUA**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat menyelesaikan Pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 ‰ (dua per mil/0,20 %) perhari dari Harga Pekerjaan dengan batas maksimum denda sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan. Apabila denda keterlambatan telah mencapai 5% (lima persen), maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri Perjanjian ini.
2. Apabila sesuai ayat 1 pasal ini **PIHAK PERTAMA** tidak mengakhiri Perjanjian dan **PIHAK KEDUA** tetap diperkenankan untuk melanjutkan Pekerjaannya, maka denda keterlambatan sebesar 2 ‰ (dua per mil) perhari dari Harga Pekerjaan tersebut akan terus menerus berlaku tanpa batas maksimum sampai dengan diselesaikannya seluruh Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Tidak dilaksanakannya Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai spesifikasi teknis, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban memindahkannya dari Lokasi Kerja dan melakukan Pekerjaan ulang sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan, dengan biaya **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.

PASAL 8 **LARANGAN PENGALIHAN PEKERJAAN**

Perjanjian ini tidak dapat diakhiri dan/atau dialihkan hak atau kewajibannya baik sebagian atau keseluruhannya secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**. Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan dapat diakhirinya Perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pihak I						
Paraf Pihak II						

PASAL 9

PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Pekerjaan tambah kurang hanya dapat dilakukan apabila terdapat perubahan spesifikasi Pekerjaan, disain/gambar kerja dan/atau di Lokasi Kerja terdapat hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya oleh **PIHAK PERTAMA** yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK KEDUA**.
2. Pekerjaan tambah kurang hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK PERTAMA** dan akan diperhitungkan kemudian setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus persen).
3. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk melakukan Pekerjaan tambah kurang dan/atau perubahan spesifikasi Pekerjaan dalam bentuk apapun juga, baik mengenai bahan, peralatan yang dipergunakan, Lokasi Kerja, maupun persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK PERTAMA**. Kelalaian **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan hal tersebut mengakibatkan antara lain tidak dapat dibayarkannya tagihan **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** hanya akan melakukan pembayaran atas hasil Pekerjaan yang sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

PASAL 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** menjamin dan menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah memiliki seluruh sertifikasi keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan Pekerjaan ini, memiliki seluruh perijinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan yang diperlukan oleh instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berikut permasalahan ketenagakerjaannya.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa seluruh bahan dan peralatan yang dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan Pekerjaan ini adalah miliknya sendiri yang diperoleh **PIHAK KEDUA** dengan cara yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib untuk menjamin kualitas pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** serta hasil pekerjaan yang dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya serta menjamin atas kualitas material yang digunakan oleh Pihak Kedua dalam melakukan pekerjaan.
4. Berkewajiban memberikan penggantian secara penuh apabila hasil Pekerjaan **PIHAK KEDUA** tidak dapat difungsikan, rusak, hancur dan atau musnah sebelum diserahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus serta wajib bertanggung jawab secara penuh atas segala kerugian yang timbul maupun akan timbul dikemudian hari setelah hasil pekerjaan yang dilakukan Pihak Kedua tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, kecuali apabila kerusakan tersebut dikarenakan terjadinya keadaan memaksa (force majeure) dan berbedanya spesifikasi atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, maka akan ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK**;
5. Berkewajiban memberikan penggantian dan pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan atau serta pembangunan ulang apabila hasil Pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan perjanjian ini tidak dapat difungsikan termasuk namun tidak terbatas rusak, hancur dan atau musnahnya hasil pekerjaan dikarenakan murni kesalahan serta kelalaian Pihak Kedua baik disengaja maupun tidak disengaja, maka **PIHAK KEDUA** wajib dan harus bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kerugian yang ditimbulkannya;
6. Wajib menerima penunjukan pihak ketiga dan atau personil pelaksana pekerjaan untuk membantu **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum juga menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka

Paraf Pihak I						
Paraf Pihak II						

waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian ini dan biaya penunjukan pihak ketiga dan atau personil pelaksana pekerjaan serta biaya-biaya yang dikeluarkan guna penyelesaian termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya untuk penyediaan material serta biaya jasa konstruksi terhadap atas pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

7. **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara baik, profesional dan tepat waktu serta sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam spesifikasi bangunan/RAB dan gambar/desain bangunan serta lampiran – lampirannya.
8. **PIHAK KEDUA** wajib mentaati semua peraturan yang berlaku baik peraturan yang berlaku di lingkungan perkebunan tempat Pihak Kedua melakukan pekerjaan maupun peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Sehubungan dengan pernyataan-pernyataan sebagaimana dimaksud di atas, maka **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun juga dalam bentuk apapun juga, termasuk tagihan pembayaran dari pihak suplier **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Apabila terjadi peristiwa *Force Majeure*, yaitu peristiwa bencana alam (yang meliputi gempa bumi, banjir, angin ribut, tanah longsor), wabah penyakit, kebakaran, huru hara dan/atau demonstrasi, dan inflasi yang menghalangi pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan musyawarah untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian atas Perjanjian ini, dan atas peristiwa *Force Majeure* dimaksud harus disampaikan kepada masing-masing pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud. Kelalaian untuk menyampaikan hal tersebut mengakibatkan tidak dapat diakuinya peristiwa tersebut sebagai peristiwa *Force Majeure*.
2. Atas pemberitahuan dari **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut maka **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* akan memberikan jawabannya (menerima atau menolak) secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut. Apabila **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* menolak, maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut tetap menjalankan Pekerjaan sebagaimana ternyata dalam Perjanjian ini dan harus menanggung semua kerugian yang diderita, sedangkan dalam hal **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* menerima, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian atas Perjanjian ini.
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana yang telah disepakati dalam musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memilih mengakhiri Perjanjian ini dengan melakukan opname prestasi Pekerjaan secara sepihak atau tetap melanjutkan Perjanjian ini dengan mengambil alih sebagian Pekerjaan yang akan dikerjakan oleh **PIHAK PERTAMA** sendiri atau melalui jasa ketiga dengan beban biaya **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.

PASAL 12 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN & PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal 7

Paraf Pihak I						
Paraf Pihak II						

2. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian maka **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender berkewajiban untuk mengosongkan Lokasi Kerja dari barang-barang milik **PIHAK KEDUA**. Kelalaian **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan hal tersebut merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya termasuk resiko kehilangan dan/atau kerusakan barang milik **PIHAK KEDUA** tersebut.
3. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian karena kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** harus menghentikan seluruh kegiatan di Lokasi Kerja dan **PIHAK PERTAMA** akan melakukan opname prestasi Pekerjaan secara sepihak. Dalam hal demikian, **PIHAK KEDUA** hanya dibayar sebanyak prestasi Pekerjaan sesuai opname dikurangi 15% (lima belas persen) dari Harga Pekerjaan.
10. Dalam hal terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat, dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender **PARA PIHAK** tidak mencapai mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 13 PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan atau komunikasi lain yang diharuskan atau dibolehkan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian ini, harus disampaikan secara tertulis dan dianggap telah memadai bila disampaikan sendiri atau dengan faksimili atau dengan surat ekspres tercatat yang telah dibayar, di mana tanda terima kembali diterima, yang ditujukan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA: PT. PALMA PRIMA PLANTATION RT 01 Desa Siayuh Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan HP : 0812-6956-2470 Up : Bpk. Suhariadi <i>(Manager Administrasi)</i>	PIHAK KEDUA: JUHRAN Jl. Desa Natai Baru, Natai Baru, Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah HP : 0821-4865-3373
--	---

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut di atas, maka **PIHAK** yang berganti alamat harus memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak perubahan alamat dilakukan. Segala resiko berkaitan dengan kelalaian untuk memberitahukan perubahan alamat dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang telah melakukan kelalaian tersebut sepenuhnya.
3. Seluruh lampiran, penawaran harga, dan berita acara-berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK** maupun para penerus dan penggantinya.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu lagi untuk **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I						
Paraf Pihak II						

PIHAK PERTAMA
PT PALMA PRIMA PLANTATION

PIHAK KEDUA

Arfy Frisnanto
Direktur

Juhran
Kontraktor

Paraf Pihak I						
Paraf Pihak II						